臺灣高雄地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年6月9日
發文字號：雄院國114司執強字第60335號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院114年度司執字第60335號給付代墊款強制執行事件，債務人李志能、李志勇所有如附表不動產第2次拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：應以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票繳交本院出納室，並將收據併附於投標書；或以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。投標書暨保證金封存袋，向本院服務處洽購，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日(每日上午八時卅分至下午五時）在本院民事執行處承辦股。

四、投標日、時及場所：115年7月16日下午2時30分起，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室（地址：高雄市新興區中正三路25號10樓 * 財稅大樓 *）標匭內。

五、開標日、時及場所：115年7月16日下午3時30分在本院民事執行處投標室（地址同投標場所）當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

十、其他公告事項

（一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

（二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

（三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

（四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

（五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

（六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳保 證金無息退還。

（七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人

或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

（八）依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

（九）拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

十一、本公告未盡事項，請參閱地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經高雄市政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

附表：

114年司執字060335號 財產所有人：李志能、李志勇								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	高雄市	鳳山區	華英		43-4	184.89	300000分之28286	800,000元
	備考	李志能(持分300000分之14143)、李志勇(持分300000分之14143)						
2	高雄市	鳳山區	華英		43-7	47.57	3分之2	2,480,000元
	備考	李志能(持分3分之1)、李志勇(持分3分之1)						

編號	建號	基地坐落 ---------- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺）		權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
				樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途		
1	191	高雄市鳳山區華	4層樓	1層: 41.34	陽台(5.3)	3分之2	3,280,000元

		英段43-7地號 ---------- 高雄市鳳山區文正路28巷1號	鋼筋混凝土造	2層：42.75 3層：43.04 4層：39.96 屋頂突出物：18.36 合計：185.45			
	備考	李志能(持分3分之1)、李志勇(持分3分之1)					
2	286	高雄市鳳山區華英段43-7地號 ---------- 同上建物未保存登記部分		屋頂突出物：11.57 合計：11.57		3分之2	96,000元
	備考	李志能(持分3分之1)、李志勇(持分3分之1)					
點交情形		點交否：不點交					
使用情形		112年6月14日假扣押查封時，債務人不在場，債權人代理人稱拍賣標的現由債權人自行居住使用，並無出租或出借他人，並具狀陳報編號2土地為門牌號碼高雄市鳳山區文正路28巷1號建物坐落基地，編號1土地則作為建物所在之社區公設通道使用。114年7月21日測量時，債權人代理人亦稱拍賣標的現由債權人自行居住使用，並具狀陳報，拍賣標的頂樓因風災、地震出現漏水及龜裂，4樓浴室地板亦因地震而龜裂。本件係拍賣應有部分，未提債務人分管部分，拍定後不點交；惟實際使用情形，投標人應自行查明。					
備註		一、上開不動產4宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：6,656,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：1,332,000元。（如二人以上共同投標，日後欲領回保證金時，除有符合司法院訂定「地方法院民事執行處撥匯案款參考要點」第4點第1項但書、第2項規定情形外，本國人僅以共同受款人之「聯名帳戶」為限，請投標人自行斟酌注意。） 四、設定他項權利情形：拍定後抵押權塗銷。 五、優先承買：本件均係拍賣應有部分，建物共有人對其共有物有優先承購權。如優先承買權人行使優先承買權，對本件標的應合併承買。 六、編號2建物未辦建物所有權第一次登記，不能依權利移轉證書辦理所有權登記，請買受人注意。 七、本件標的現有分割共有物訴訟案件繫屬中（本院115年度審訴字第482號）。拍賣之應有部分，於核發權利移轉證書前，如有經分割共有物形成判決確定之情形者，執行法院得撤銷拍定，請投標人注意。 八、買受人應自行查明本件不動產利用限制及其他規範、如有非拍賣之建物其坐落基地權源、是否有未繳納之工程受益費、重劃工程費、差額地價，於辦理移轉時，應自行處理該費用及地價繳清事宜。 九、拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定，拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明，不得於拍定後主張。 十、投標日期：中華民國115年7月16日下午2點30分到3點30分（第2次拍賣）。					

民 事 執 行 處

函 稿 代 碼：5.15.2 拍賣公告（第2次拍賣）（現場投標）（強81）
股　　別：強股
擬　　判：擬　　判